

<제1편 총설.제2장 민사소송법.제1절 민사소송법의 의의와 성격>

I. 민사소송법의 의의

- 민사소송법이란 사적 법률관계에서 발생하는 분쟁을 국가의 재판권에 의하여 강제적·종국적으로 해결하기 위한 절차를 규정하는 법률체계를 의미한다. 사법상의 권리관계는 원칙적으로 당사자 간의 자율적 합의에 의해 해결되어야 하나, 합의가 불가능할 경우 국가가 개입하여 권리관계를 확정하고 강제력을 행사함으로써 사회 질서를 유지하게 된다. 민사소송법은 이러한 과정에서 법원과 당사자가 준수해야 할 행위 규범을 제시하며, 실체법인 민법이나 상법이 규정하는 권리와 의무가 현실적으로 관철될 수 있도록 통로를 마련해주는 역할을 수행한다. 넓은 의미의 민사소송법은 민사소송절차뿐만 아니라 강제집행절차, 가압류·가처분과 같은 보전처분절차, 파산 및 회생절차 등을 모두 포함하는 포괄적인 법률 영역을 의미하며, 좁은 의미로는 판결 절차를 규정하는 성문법전인 민사소송법 자체를 지칭한다.

II. 민사소송법의 성격

1. 공법

- 민사소송법은 국가기관인 법원이 재판권을 행사하는 과정과 그에 참여하는 당사자와의 관계를 규율하므로 공법적 성격을 가진다. 사적 분쟁을 다룬다는 점에서 사법과 연관이 있으나, 그 해결의 주체가 국가이고 절차 자체가 국가 권력의 행사를 전제로 하므로 민사소송법은 헌법, 행정법, 형사소송법과 궤를 같이하는 공법 영역에 속한다. 따라서 소송상의 권리나 의무는 당사자 간의 계약에 의해 임의로 창설하거나 포기할 수 없는 경우가 많으며, 절차의 정당성을 보장하기 위해 국가가 개입하는 강행규정적 성격이 강하게 나타난다.

2. 절차법

- 민사소송법은 실체법인 민법, 상법 등의 권리를 실현하기 위한 수단과 방법을 규정하는 절차법이다. 실체법이 어떠한 권리가 존재하는가라는 권리의 준부를 다룬다면, 민사소송법은 그 권리를 어떻게 증명하고 확정할 것인가라는 절차적 과정을 다룬다. 절차법으로서 민사소송법은 절차의 안정성과 예견 가능성을 중시하므로, 실체법에 비해 형식주의적 성격이 강하며 법정된 형식을 갖추지 못한 소송행위는 효력이 부인되는 경우가 많다. 그러나 현대 소송법학에서는 단순히 실체법의 수단에 머무는 것이 아니라, 절차 자체의 독자적인 가치와 당사자의 절차적 기본권을 중시하는 방향으로 발전하고 있다.

3. 강행법규성

- 민사소송법의 규정들은 사적 자치가 지배하는 실체 사법과 달리 원칙적으로 강행규정의 성격을 가진다. 소송절차는 국가 재판권의 공정한 행사를 목적으로 하며 다수의 이해관계인에게 영향을 미치므로, 당사자의 합의만으로 절차를 임의로 변경하거나 배제하는 것은 허용되지 않는다. 예를 들어 전속관할에 관한 규정이나 상소 기간에 관한 규정 등은 당사자가 합의하더라도 바꿀 수 없는 강행법규에 해당한다. 다만, 변론주의가 적용되는 범위 내에서 당사자의 처분권이 인정되는 영역(임의관할에 대한 합의 등)에서는 예외적으로 임의규정적 성격이 허용되기도 하지만, 이는 어디까지나 법이 허용하는 범위 내에서의 제한적 자치에 불과하다.

III. 사법과의 관계

1. 실체법과 절차법의 구별

- 민법과 같은 실체법은 생활 관계의 내용을 규율하고 민사소송법과 같은 절차법은 그 실현 과정을 규율한다. 실체법상 권리가 발생하더라도 이를 국가적으로 승인받기 위해서는 절차법이 정한 요건을 갖추어야 하며, 반대로 절차법상 승소 판결을 받더라도 실체법상 권리가 존재하지 않는다면 이는 실질적인 정의에 부합하지 않는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 양자는 서로 독립된 법 영역이면서도 유기적으로 결합하여 법치주의를 완성하는 보완적 관계에 있다.

2. 소송법적 효과와 실체법적 효과의 분리

- 소송상 행해지는 행위는 원칙적으로 소송법적 효과만을 발생시킨다. 예를 들어 소송상 화해가 이루어지면 판결과 동일한 효력이 발생하여 분쟁이 종결되는데, 이는 실체법상 계약의 무효 사유가 있더라도 소송법적 절차 내에서는 확정적인 효력을 가질 수 있음을 의미한다. 판례 또한 소송행위에 실체법상의 흠결(착오, 사기, 강박 등)이 있더라도 소송법의 안정성을 위해 원칙적으로 그 효력을 부인하지 않는 소송행위의 독립성을 인정하고 있다. 이는 절차의 명확성을 유지하기 위한 조치로 사법상의 법률관계와 소송상의 법률관계를 논리적으로 분리하여 고찰하는 태도이다.

IV. 형사소송법과의 관계

- 민사소송법과 형사소송법은 모두 국가 재판권을 행사하는 절차법이라는 공통점을 가지나, 그 이념과 구조에서는 뚜렷한 차이를 보인다. 형사소송법은 국가의 형벌권 행사를 목적으로 하며 실체적 진실 발견과 피고인의 인권 보호를 최우선으로 하므로 법원의 직권 탐지주의가 강하게 작용한다. 반면 민사소송법은 사적 분쟁의 해결을 목적으로 하므로 당사자의 의사를 존중하는 변론주의와 처분권주의가 지배적 원리로 작용한다. 증거법에 있어서도 형사소송은 엄격한 증거능력을 요구하는 반면, 민사소송은 증거능력의 제한이 거의 없으며 자유심증주의가 폭넓게 인정되는 등 분쟁의 효율적 해결에 초점을 맞춘다.

V. 결론

- 민사소송법은 국가 재판권을 통해 사법적 권리를 구제하고 법 질서를 유지하는 필수적인 공법적 절차법이다. 실체법인 사법의 실현을 돕는 도구적 성격과 더불어, 공정한 절차를 통해 당사자의 기본권을 보장하는 독자적인 존재 의의를 지닌다. 따라서 민사소송법의 운용에 있어서는 절차의 안정성을 기하기 위한 강행법규성을 유지하면서도, 실체적 정의가 훼손되지 않도록 사법과의 조화로운 해석이 요구된다. 법원은 민사소송법의 이러한 복합적 성격을 이해하여 국민의 재판받을 권리가 실질적으로 보장될 수 있도록 노력하여야 한다.